

Heden, de veertiende februari tweeduizend zeven, verschenen voor mij, Meester Hendrik Engbert Meerburg, notaris te Werkendam:

- A. **de heer TEUNIS SCHMIDT**, wonende Achtervliet 34 te 4251 HR Werkendam, geboren te De Werken en Sleenwijk op eenendertig januari negentienhonderd zesenvestig (paspoort nummer ND1487084, afgegeven te Werkendam op negentien september tweeduizend twee), in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Anna Alida de Klerk, voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna te noemen: hypotheekgever;
- B. mevrouw Alida Wilhelmina Kuup, werkzaam en ten deze woonplaats kiezend ten kantore van genoemde notaris Meerburg, van Tienhoven van den Boogaardstraat 3, 4251 EM Werkendam, geboren te Werkendam op een en dertig december negentienhonderd vier en tachtig; ten deze handelend als mondeling gevolmachtigde van:
1. de naamloze vennootschap **Rabohypotheekbank N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 5612 AA Eindhoven, Fellenoord 15, handelsregisternummer 30052013,
 2. de coöperatie: **Coöperatieve Rabobank Altena U.A.**, gevestigd te Woudrichem, ondermeer kantoorhoudende Merwestraat 10 te 4251 CR Werkendam;
- hierna te noemen: bank.

Van het bestaan van de volmacht aan de comparante onder B genoemd is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Overeenkomst tot het vestigen van hypotheek- en pandrechten

De comparanten verklaarden dat de hypotheekgever en de bank zijn overeengekomen dat door de hypotheekgever ten behoeve van de bank het recht van hypotheek en pandrechten worden gevestigd op de in deze akte en na te melden algemene voorwaarden omschreven goederen, tot zekerheid als in deze akte omschreven.

Hypotheekverlening

De comparant onder A. genoemd verklaarde, ter uitvoering van voormelde overeenkomst, aan de bank hypotheek te verlenen tot het hierna te noemen bedrag op het hierna te noemen onderpand, tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de bank blijkt haar administratie van hem en/of van zijn echtgenote, mevrouw Anna Alida de Klerk, eveneens wonende Achtervliet 34 te Werkendam, geboren te Werkendam op elf juni negentienhonderd zevenenvestig, zowel van hen tezamen als van ieder van hen afzonderlijk, voor zover in deze akte niet anders aangeduid, hierna te noemen: debiteur, te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welke anderen hoofde ook.

Hypotheekbedingen

De comparanten verklaarden dat deze hypotheekverlening is geschied onder de volgende bedingen:

Volgorde verhaal door de banken en verdeling opbrengst

In geval van verkoop van het onderpand, verkoop van verpande roerende zaken en/of inning van verpande vorderingen strekt de netto-opbrengst in de eerste plaats tot verhaal van al hetgeen de debiteur alsdan aan de bank onder 1 genoemd verschuldigd is uit hoofde van verplichtingen, tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is verleend.

Voor zover na voldoening van de hiervoor bedoelde schulden van de debiteur aan de bank onder 1 genoemd nog een batig saldo van de netto-opbrengst overblijft, strekt dit tot verhaal van al hetgeen de debiteur alsdan aan de bank onder 2 genoemd verschuldigd is uit hoofde van verplichtingen, tot zekerheid waarvoor deze hypotheek is verleend.

De banken zijn altijd bevoegd een andere verdeling van de netto-opbrengst overeen te komen.

De bank bepaalt zowel bij uitwinning als bij vrijgave/verval van de in deze akte en na te melden algemene voorwaarden vermelde zekerheden op welke wijze en aan welke schulden van de debiteur de netto-opbrengst respectievelijk de ontvangen gelden in verband met vrijgave/verval wordt respectievelijk worden toegerekend.

Borgtocht Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Indien en zolang de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te 's-Gravenhage, borg is voor één of meer geldleningen waarvoor deze hypotheek (mede) tot zekerheid strekt, strekt de netto-opbrengst in ieder geval in de eerste plaats tot verhaal van al hetgeen de debiteur verschuldigd is uit hoofde van de geldlening(en) waarvoor genoemde stichting borg is.

Bewijskracht bankadministratie

De administratie van de bank strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van het door de debiteur aan de bank verschuldigde.

Huurbeding.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bank mag het onderpand niet worden verhuurd of verpacht of anderszins in gebruik worden afgestaan of worden gedoogd dat derden het onderpand gebruiken, en mag geen vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen worden bedongen of aanvaard, en mag het recht op huur- of pachtpenningen niet worden vervreemd, verpand of anderszins bezwaard.

Inrichting, gedaante en bestemming van het onderpand

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de bank mag de inrichting, de gedaante of de bestemming van het onderpand niet worden veranderd.

Veranderingen en toevoegingen

Veranderingen en toevoegingen aan het onderpand aangebracht en/of aan te brengen strekken mede tot onderpand voor de vorderingen, tot zekerheid waarvoor hypotheek is verleend. De hypotheekgever is niet bevoegd veranderingen en toevoegingen aan het onderpand weg te nemen.

Beheer en ontruiming

- a. Indien de hypotheekgever in zijn verplichtingen jegens de bank in ernstige mate tekortschiet is de bank bevoegd het onderpand met machtiging van de voorzieningenrechter van de rechtbank in beheer te nemen.
- b. De bank is bevoegd het onderpand onder zich te nemen, indien zulks met het oog op de executie vereist is.
De hypotheekgever is alsdan verplicht het onderpand geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de bank te stellen.
- c. De kosten die de bank in verband met het beheer of het onder zich nemen van het onderpand maakt, moeten door de hypotheekgever terstond op haar eerste verzoek aan de bank worden vergoed.

Pandrechten

De comparant onder A. genoemd verklaarde ter uitvoering van voormelde overeenkomst aan de bank te verpanden, tot gelijke zekerheid als waarvoor hypotheek is verleend:

- alle roerende zaken die volgens verkeersopvatting bestemd zijn of bestemd zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen;
- alle roerende zaken die van het onderpand worden afgescheiden;
- de rechten als bedoeld in artikel 9 van de hierna genoemde Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992.

De bank is bevoegd de hiervoor vermelde roerende zaken en het onderpand te zamen volgens de voor hypotheek geldende regels te executeren.

De comparant onder A. genoemd verklaarde:

- a. tot voormelde verpanding bevoegd te zijn;
- b. dat op de verpande goederen geen beperkte rechten rusten.

De comparant onder A. genoemd verklaarde voor zover nodig aan de bank alle rechten, bevoegdheden en volmachten te verlenen als omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992.

Aanneming

De comparante onder B. genoemd verklaarde vermelde hypotheekverlening, pandrechten en volmachten en alle daarbij gemaakte bedingen voor de bank aan te nemen.

Algemene voorwaarden

De comparanten verklaarden dat -voor zover niet anders is overeengekomen- voor deze hypotheekverlening en verpanding mede geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie negentienhonderd tweeënnegentig, die zijn gedeponneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op drie juni negentienhonderd eenennegentig, en het bepaalde in de Algemene Bankvoorwaarden, geldende in het verkeer tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., gevestigd te Amsterdam, casu quo de bij haar aangesloten banken, en haar cliënten.

De comparant onder A. genoemd verklaarde met de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 en de Algemene Bankvoorwaarden, die geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken, bekend te zijn en akkoord te gaan, en de tekst van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen.

Hypotheekbedrag

De comparant onder A. genoemd verklaarde dat vermelde hypotheek is verleend tot een bedrag van **EEN HONDERD DUIZEND EURO (€ 100.000,00)**, te vermeerderen met renten en kosten, welke renten en kosten te zamen worden begroot op een bedrag van vijf en dertig duizend euro (€ 35.000,00), derhalve tot een totaalbedrag van een honderd vijf en dertig duizend euro (€ 135.000,00), op:

Onderpand

Het recht van eigendom van:

- a. het woonhuis met erf, tuin en al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort te Werkendam, plaatselijk gemerkt Achtervliet 34, kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie R nummer 1275, ter grootte van twee aren zevenentwintig centiaren, en
- b. de garage met ondergrond en al datgene wat volgens verkeersopvatting daartoe behoort, gelegen nabij de Achtervliet te Werkendam, kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie R nummer 1280, ter grootte van drieentwintig centiaren,

door de comparant onder A genoemd verkregen door koop en daarop gevolgde levering, blijkens akte van levering, houdende kwijting voor de betaalde koopsom en

afstand van de rechten tot ontbinding overeenkomstig het bepaalde bij de destijds geldende artikelen 1302 en 1303 van het oud Burgerlijk Wetboek, op vijf februari negentienhonderd vijfenzeventig voor notaris H. van Es, destijds te Werkendam, verleden, destijds overgeschreven ten voormalige kantore van de Dienst voor het Kadaster en Openbare Registers te 's-Hertogenbosch op zes februari direct daarop in Register Hypotheken 4 deel 4119 nummer 66;

betreffende voormelde aankomsttitel de grond, terwijl het gebouwde werd verkregen door stichting;

welk onderpand niet met beslag is bezwaard en - behoudens de voor een registergoed als het onderhavige gebruikelijke beperkte rechten en kwalitatieve verplichtingen die moeten worden geacht de zekerheidswaarde van het onderpand niet te beperken – niet met hypotheek of andere beperkte rechten is bezwaard.

De comparant onder A. genoemd verklaarde dat het onderpand niet aan een derde is verhuurd of krachtens enige andere titel in gebruik is gegeven en uitsluitend zal worden gebruikt voor eigen bewoning/gebruik.

Risico's/niet-nakoming

De comparant onder A. genoemd verklaarde:

- dat de hypotheekgever door de bank is gewezen op- en bekend is met de risico's, verbonden aan de onderhavige hypotheekverlening;
- dat de hypotheekgever zich realiseert dat niet-nakoming door de debiteur van zijn verplichtingen jegens de bank tot gevolg kan hebben dat de bank gebruik maakt van haar rechten uit deze hypotheek.

Meer hypotheekgevers/debiteuren/banken

De comparanten verklaarden dat, indien in deze akte meer hypotheekgevers en/of debiteuren en/of banken zijn genoemd, het ten aanzien van de hypotheekgever en/of debiteur en/of bank bepaalde geldt voor zowel de hypotheekgevers en/of debiteuren en/of banken samen als voor ieder van hen afzonderlijk.

Toestemming echtgenoot/geregistreerd partner

Mede verscheen voor mij, notaris, voornoemde **mevrouw ANNA ALIDA DE KLERK**, (paspoort nummer ND1487071, afgegeven te Werkendam op negentien september tweeduizend twee), echtgenote van de heer Schmidt voornoemd, die verklaarde tot het vorenstaande toestemming als bedoeld in artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek te hebben gegeven.

Opzegging

De bank kan door opzegging de aan haar verleende hypotheek- en pandrechten geheel of gedeeltelijk beëindigen.

Volmacht hypothecaire inschrijving(en).

De hypotheekgever geeft volmacht aan de te mijnen kantore werkzame personen om zonodig namens hen de afstand van hypotheekrechten aan te nemen, voor zover deze nog ten laste van de hypotheekgever en anderen dan de hypotheekgever mochten zijn ingeschreven op het onderpand.

Woonplaatskeuze

Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden comparanten woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

SLOT AKTE

Deze akte is verleden te Werkendam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten vastgesteld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en dat zij en hun volmachtgevers tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte hebben kennis genomen en zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien, alsmede met de inhoud van de akte in te stemmen.

Daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend, om tien uur veertig minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

(w.g.) H.E. Meerburg

Ondergetekende, Meester Hendrik Engbert Meerburg, notaris te Werkendam, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.

Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Apeldoorn op 14-02-2007 om 14:09 in register Onroerende Zaken Hyp3 in deel 52365 nummer 5.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkt bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met nummer x00CE6816BE9EA6A3EC8C0CF6462357E3C1 toebehoort aan Meerburg Hendrik Engbert.

Naam bewaarder: Mr. W. Louwman.